

				BAKER-POL-001	
		POLITICA Y PROCEDIMIENTO DE DONACIONES, AUSPICIOS Y PATROCINIOS			
		INDICE 01. Objetivo 02. Alcance 03. Definiciones 04. Principios 05. Procedimientos 06. Registro de controles 07. Anexos			
		REGISTRO DE VERSIONES			
VERSION	DESCRIPCION	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	APROBADO POR
1.0	DONACIONES, AUSPICIOS Y PATROCINIOS	LARRAIN MARTIN ABOGADOS LIMITADA	JOSEFINA ZAMORA ANALISTA DE CONTROL DE GESTIÓN	JAVIER CUMPLIDO GERENTE DE CONTROL DE GESTIÓN Y TI	ANDRÉS LARRAÍN GERENTE GENERAL
					Firma 21/08/2026
			Firma	Firma	

POLÍTICA DE DONACIONES, AUSPICIOS Y PATROCINIOS

**Inmobiliaria e Inversiones Baker SpA.
Inmobiliaria Baker Cuatro SpA.
Inmobiliaria Baker Cinco SpA.
Entidad Patrocinante Rio NEF SPA.
Constructora Romeral SpA.
CMC Romeral SpA.**

Contenido

1. OBJETIVO	4
2. ALCANCE	4
3. DEFINICIONES	4
4. PRINCIPIOS	6
5. PROCEDIMIENTO	7
5.1 SOLICITUD	8
5.2 REVISIÓN DE ANTECEDENTES	8
5.4 APROBACIÓN.....	10
5.5 ENTREGA DE LA DONACIÓN O AUSPICIO	11
6. REGISTRO DE CONTROLES.....	11
ANEXO 1	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
DESIGNACION DE SUJETO RESPONSABLE.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
ANEXO 2	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
FORMATO DE SOLICITUD DE DONACIONES, AUSPICIOS Y PATROCINIO	¡ERROR!
MARCADOR NO DEFINIDO.	
ANEXO 3	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
FORMATO DE DECLARACIÓN DE RELACIÓN CON FUNCIONARIO PÚBLICO, PEP Y/O COLABORADOR DE BAKER Y DE DESTINO DE LOS BIENES	¡ERROR!
MARCADOR NO DEFINIDO.	
ANEXO 4	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
FORMATO DE DECLARACIÓN DE PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN.....	¡ERROR!
MARCADOR NO DEFINIDO.	
ANEXO 5	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
FORMATO DE DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN CONFORME DE ESPECIES....	¡ERROR!
MARCADOR NO DEFINIDO.	

1. Objetivo

Regular, desde el punto de vista de la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, los principios que deben regir el actuar de Baker, en materia de donaciones, otorgamiento de auspicios y patrocinios, y el procedimiento a seguir en dichos casos.

2. Alcance

Lo establecido en este documento es aplicable a todos los directores, altos ejecutivos, miembros de la administración, dueños, accionistas, controladores y trabajadores de Baker.

3. Definiciones

Auspicio: Es toda entrega de dinero o de bienes apreciables en dinero a un tercero, cuando dicha entrega tiene como única contraprestación la contribución, por parte del destinatario de ella, al mejoramiento o posicionamiento de la marca o imagen corporativa de Baker.

Baker: Se refiere a Inmobiliaria e Inversiones Baker SpA; Inmobiliaria Baker Cuatro SpA; Inmobiliaria Baker Cinco SpA; Entidad Patrocinante Rio NEF SPA; Constructora Romeral SpA; y CMC Romeral SpA.

Beneficiario: Es el receptor de la Donación, Auspicio o Patrocinio.

Beneficiario Final: significa la persona .natural que finalmente posee, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica; y a la persona natural que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica, a través de sociedades u otros mecanismos, ejerce el control efectivo en la toma de decisiones de la persona jurídica.

Colaboradores: Son, para efectos de esta política, todos los directores, altos ejecutivos, miembros de la administración, dueños, accionistas, controladores y trabajadores de Inmobiliaria e Inversiones Baker SpA; Inmobiliaria Baker Cuatro SpA; Inmobiliaria Baker Cinco SpA; Entidad Patrocinante Rio NEF SPA; Constructora Romeral SpA; y CMC Romeral SpA.

Donación: Es toda transferencia de dinero o bienes, corporales e incorporeales, apreciables en dinero, por parte de Baker a un tercero a título gratuito.

Funcionarios Públicos: Son, para efectos de la presente política, los Funcionarios Públicos Nacionales y Extranjeros.

Funcionario Público Extranjero: De acuerdo a la definición de la Convención para Combatir el Cohecho a Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, es Funcionario Público Extranjero: (i) cualquier persona que tenga en el extranjero un cargo legislativo, administrativo o judicial, por nombramiento o elección; (ii) cualquiera que ejerza una función pública en el extranjero en un organismo público o en una empresa pública; o (iii) cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional.

Funcionario Público Nacional: De acuerdo a la definición del Código Penal, es empleado público todo aquél que desempeñe un cargo o función pública, sea en la Administración Central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean del nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldos del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular. Para obtener más información sobre este concepto remitirse a la Política de Interacción con Funcionarios Públicos.

Ley sobre Transparencia, Control y Límite del Gasto Electoral: Corresponde al Decreto con Fuerza de Ley N° 3 de fecha 6 de septiembre de 2017, que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.884 orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control de gasto electoral, o aquella que la modifique o reemplace en el futuro.

Parientes: se encenderá como pariente de una persona a (i) su cónyuge o conviviente civil; (ii) a sus ascendientes o descendientes o colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijo, abuelos, nietos y hermanos); propios o de su cónyuge o conviviente civil.

Patrocinio: Es el apoyo moral que se entrega a un tercero y que tiene por objeto de contraprestación, la contribución por parte del destinatario, al mejoramiento o posicionamiento de la marca o imagen corporativa de Baker.

PEP: Son calificadas como PEP, los chilenos y extranjeros que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de éstas.

La circular 62 de la Unidad de Análisis Financiero dispone como mínimos a considerar como PEP, sin que la siguiente lista sea taxativa: (i) Presidente(a) de la República; (ii) Senadores, diputados, alcaldes, concejales, administradores y directores de obras municipales; (iii) Ministros de la Corte Suprema, y de la Cortes de Apelaciones y jueces de primera instancia; (iv) Ministros de Estado, subsecretarios, gobernadores, delegados presidenciales, consejeros regionales, secretarios y asesores regionales ministeriales, embajadores, cónsules, jefes superiores de servicio, tanto centralizados como descentralizados, y los directivos superiores inmediatos que deban subrogar a cada uno de ellos; (v) Comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros, Director General de Investigaciones, y todo el alto mando respectivo; (vi) Fiscal Nacional del Ministerio Público, fiscales regionales y fiscales adjuntos; (vii) Fiscal Nacional Económico; (viii) Contralor General de la República y contralores regionales; (ix) Consejeros del Banco Central de Chile; (x) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado; (xi) Ministros del Tribunal Constitucional; (xii) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia; (xiii) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública; (xiv) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública; (xv) Directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley N°18.045; (xvi) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos; y (xvii) Miembros de las directivas de los partidos políticos.

SR: Es el Sujeto Responsable designado de acuerdo a la Ley 20.393, el que tiene por función gestionar, supervisar y mantener actualizado el Modelo de Prevención de Delitos de Baker. Para efectos del presente Procedimiento, el Sujeto Responsable será quien se designa en Anexo N°1 del presente instrumento.

Solicitante: Se refiere al Colaborador que solicita la Donación, Auspicio o Patrocinio para el tercero Beneficiario.

4. Principios

Toda Donación, Auspicio o Patrocinio efectuado por Baker deberá cumplir con los siguientes principios básicos:

4.1 Adecuarse a la normativa vigente. Esto implica ceñirse rigurosamente a lo dispuesto por esta política y a lo que establezcan las leyes vigentes en todo lo relacionado con las Donaciones, Auspicios y Patrocinios que se efectúen¹.

¹ Por ejemplo, en lo relativo a la necesidad de efectuar el trámite de insinuación de toda donación, salvo que éste haya sido legalmente exceptuado.

4.2 Nunca beneficiar a terceros que puedan estar o estén involucrados en delitos de la Ley 20.393.

4.3 No realizar Donaciones o entregar Auspicios a Funcionarios Públicos, Nacionales o Extranjeros, ni a aquellas personas que tengan la calidad de PEP, ni a los asesores personales directos de éstos últimos. La prohibición antes referida también se aplica a aquellas personas jurídicas en las que, una de las personas naturales antes señaladas, participe directa o indirectamente en calidad de dueño (con un 10% o más de la propiedad) o de administrador.

4.4 No entregar Donaciones, Auspicios o Patrocinio a parientes de Funcionarios Públicos, salvo que se verifique que la entrega de la Donación no implicará, bajo ninguna circunstancia, incurrir por parte de Baker en acciones que pudieran interpretarse como constitutivas del delito de cohecho, de lo que se deberá dejar razón fundada.

4.5 No entregar Donaciones, Auspicios o Patrocinios a entidades estatales (tanto de la administración centralizada como descentralizada, empresas del Estado, entidades autónomas como el Banco Central, Ministerio Público, entre otros). Se exceptuarán de lo anterior las Donaciones o Auspicios efectuados a entidades estatales, cuando de dicha Donación no pueda derivarse la obtención por parte de Baker de un beneficio indebido, directo o indirecto. En estos casos, las autorizaciones de la Donación contempladas en esta política deberán ser fundadas en relación a este aspecto.

4.6 No efectuar donaciones a un candidato o partido político. De acuerdo a lo dispuesto por la Ley sobre Transparencia, Control y Límite del Gasto Electoral, se encuentra prohibido para las personas jurídicas de derecho privado, y por tanto para la Sociedad, financiar campañas electorales. Para efectos de esta política, por financiamiento se entenderá toda contribución en dinero o estimable en dinero que se efectúe a un candidato o a un partido político, sea que se materialice bajo la forma de mutuo, donación, comodato o cualquier acto o contrato a título gratuito.

4.7 No entregar, ofrecer o consentir en dar Donaciones, Auspicios o Patrocinio a un empleado o mandatario de un tercero con el que Baker tiene interés en celebrar un contrato, sea que la Donación, Auspicio o Patrocinio sea para dicho mandatario o empleado o para un tercero designado por él.

4.8 Entregar Donaciones, Auspicios o Patrocinios que tengan un determinado objeto acorde a los principios y valores de Baker.

5. Procedimiento

5.1 Solicitud

Toda solicitud de Donación, Auspicio o Patrocinio se deberá efectuar por escrito mediante el envío de una “Solicitud de Donación, Auspicio o Patrocinio” debidamente llenada, firmada por el Solicitante y aprobada el superior jerárquico del Solicitante, la que se dirigirá al SR por medio de correo electrónico indicado en Anexo 1. Se adjunta como **Anexo 2** el formato de Solicitud de Donación, Auspicio o Patrocinio.

5.2 Revisión de Antecedentes

El SR deberá solicitar al Beneficiario – directamente o a través del Solicitante- los antecedentes necesarios, según su naturaleza, y recabar con las fuentes que corresponda el resto de la información que requiere una Donación, Auspicio o Patrocinio para ser informada desde la perspectiva de la Ley 20.393, de acuerdo a lo establecido más adelante. El SR es el responsable de verificar los antecedentes relativos a las Donaciones, Auspicios o Patrocinios solicitados, sin perjuicio de lo cual puede delegar la revisión de ciertos antecedentes en las personas que éste estime conveniente.

Los siguientes son los aspectos que deberán revisarse:

- Verificar la existencia del Beneficiario.
- Verificar que quien declara ser el representante legal del Beneficiario, efectivamente lo sea.
- Verificar que el Beneficiario, y sus Beneficiarios Finales y ejecutivos principales, en el caso de que se trate de una persona jurídica, no tengan domicilio en territorios o países considerados no cooperantes por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), o en paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales nocivos, considerados como tales por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o por el Ministerio de Hacienda en su Decreto Supremo 628 de fecha 24 de julio de 2003.
- Verificar que el Beneficiario, y sus dueños, controladores y ejecutivos principales, en el caso de que se trate de una persona jurídica, no aparezcan en las listas negras confeccionadas por la OFAC y/o la ONU.
- Verificar que el Beneficiario no sea un candidato a elección popular ni un partido político.
- Verificar que el Beneficiario no sea un Funcionario Público Nacional o Extranjero, ni un asesor personal o pariente de estos últimos, ni tampoco tenga la calidad de PEP.
- Verificar que el Beneficiario no tenga antecedentes relacionados con los delitos contenidos en la Ley 20.393.

- Verificar si el Beneficiario tiene una relación con un director, gerente o ejecutivo principal de Baker, en los términos del artículo 44 de la Ley 18046 sobre Sociedades Anónimas.
- En caso de Beneficiarios que sean personas jurídicas, las revisiones mencionadas precedentemente deberán abarcar la cadena de propiedad completa, hasta llegar a los Beneficiarios Finales.

Las verificaciones antes referidas deben efectuarse a través de la revisión de los siguientes antecedentes:

- Copia del RUT del Beneficiario.
- Si el Beneficiario es una persona jurídica, se requerirá un certificado de vigencia de la misma, emitido por la autoridad que tenga a su cargo su registro (generalmente el Registro de Comercio competente), con una vigencia no superior a 30 días.
- Si el Beneficiario es una persona jurídica, se requerirá que el abogado de Baker, verifique quién es el representante legal del Donatario para efectos de efectuar la Declaración de Relación con Funcionario Público y/o con PEP y de Destino de los Bienes Donados y la referida a la Recepción Conforme de los Bienes Donados, en el caso de donaciones en especie.
- Si el Beneficiario es una persona natural, se deberá consultar la lista oficial de candidatos a cargos a elección popular que mantiene el sitio web del Servicio Electoral (www.servel.cl), a fin de corroborar que la persona natural no es un candidato a un cargo de elección popular.
- Si el Beneficiario es una persona jurídica, se deberá consultar (i) la lista oficial de partidos políticos constituidos que mantiene el sitio web del Servicio Electoral (www.servel.cl), a fin de corroborar que la persona jurídica no es un partido político legalmente constituido; y (ii) la lista oficial de candidatos a cargos a elección popular que mantiene el sitio web del Servicio Electoral (www.servel.cl), a fin de corroborar que sus Beneficiarios Finales y/o administradores no sean un candidato a un cargo de elección popular.
- Informe o resultado generado tras la revisión de las bases de datos correspondientes en los aspectos relevantes para efectos de los delitos contemplados en la Ley 20.393 respecto del Beneficiario y de sus Beneficiarios Finales y administradores, en caso de tratarse de una persona jurídica.
- Declaración de Relación con Funcionario Público, PEP o Colaborador de Baker y de Destino de los Bienes debidamente llenada y firmada por el representante legal del Beneficiario o por el mismo Beneficiario si es persona natural. Un formato de la misma se adjunta como **Anexo 3**. En caso que conste en la declaración una relación con Funcionario Público o PEP, el SR deberá dejar constancia y analizar la situación de potencial riesgo de dicha Donación o Auspicio en el informe a que se refiere el punto 5.3 de la presente política.

- En caso que el Beneficiario sea una persona jurídica, deberá completar y firmar la Declaración de Propiedad y Administración que se adjunta a este instrumento como **Anexo 4**. Cuando la Donación, Auspicio o Patrocinio sea por un monto superior a 500 UF, la información contenida en la referida declaración se enviará a los directores, gerentes y ejecutivos principales de Baker por medio de un correo electrónico, de manera que éstos comuniquen si tienen un interés en la donación. La respuesta de los directores, gerentes y ejecutivos principales al email del SR constituirá otra fuente de información que el SR deberá tomar en cuenta para la verificación de antecedentes que debe llevar a cabo.

La verificación de antecedentes de que trata este numeral deberá efectuarse respecto de todo Beneficiario, aun cuando se trate de instituciones de beneficencia. En este último caso, la revisión efectuada con ocasión de una Donación se entenderá válida por un período de dos años, de modo que no deba repetirse si se desea efectuar una nueva Donación a la misma institución, dentro del período referido.

Los controles mencionados en la presente política deberán aplicarse por regla general a todas las Donaciones, Auspicios o Patrocinios que dé Baker. Sin embargo, el SR podrá establecer que no sea necesario ejecutar determinados controles en un caso concreto, estableciendo la exención referida mediante una instrucción escrita previa y fundamentada al efecto.

5.3 Informe del SR

Una vez revisados los antecedentes mencionados en el numeral 5.2 anterior, el SR deberá emitir un informe por escrito, indicando si, en su opinión, la Donación, Auspicio o Patrocinio: (i) constituye o no un riesgo para Baker, desde el punto de vista de la Ley 20.393; y/o (ii) reviste interés para un director, gerente o ejecutivo principal de Baker.

Dicho informe deberá ser enviado por correo electrónico a los responsables de aprobar la Donación, Auspicio o Patrocinio de acuerdo con lo que se indica en el numeral 5.4 siguiente.

5.4 Aprobación

Toda Solicitud de Donación, Auspicio o Patrocinio deberá ser aprobada, en primera instancia, por el Superior Jerárquico, según lo indicado en el numeral 5.1 anterior.

En caso que la Donación, Auspicio o Patrocinio (i) constituya un riesgo para Baker, desde el punto de vista de la Ley 20.393; (ii) revista interés para un director, gerente

o ejecutivo principal de Baker; o (iii) sea por un monto superior a 1000 deberá ser también autorizada por el Directorio.

5.5 Entrega de la Donación o Auspicio

Toda Donación o Auspicio que consista en la entrega o transferencia de dinero, deberá efectuarse mediante transferencia electrónica o cheque nominativo cruzado a nombre del Beneficiario.

Si la Donación o Auspicio es en especie, el representante legal del Beneficiario deberá firmar una Declaración en la que conste la Recepción Conforme de los bienes. Se adjunta como **Anexo 5** un formato de declaración de recepción conforme.

6. Registro de Controles

6.1 Todas las aprobaciones y autorizaciones requeridas por esta política deberán constar por escrito.

6.2 Deberá dejarse adecuado registro por un plazo mínimo de 5 años de la ejecución de cada uno de los controles mencionados en esta política, de manera tal que el SR pueda acceder a esta información en cualquier momento.

